

0002842-67.2017.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: PABLO RODRIGO PALARO DE CAMARGO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... de Moraes Rosa e Paulo José da Silva, já qualificados nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no arts. 171 caput, do CP, pelo seguinte fato: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de agosto de 2016, pela manhã, na Rua Dona Tecla, nº 530, Picanço, nesta cidade e comarca de Guarulhos-SP, RAFAEL DE MORAES ROSA, qualificado a fls. 113/117 e PAULO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0002842-67.2017.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002842-67.2017.8.26.0224

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo José da Silva e outro

O Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia (fls. 160-162) em face de Rafael de Moraes Rosa e Paulo José da Silva, já qualificados nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no arts. 171 caput, do CP, pelo seguinte fato: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de agosto de 2016, pela manhã, na Rua Dona Tecla, nº 530, Picanço, nesta cidade e comarca de Guarulhos-SP, RAFAEL DE MORAES ROSA, qualificado a fls. 113/117 e PAULO JOSÉ DA SILVA, qualificado a fls. 49/51, obtiveram, para ambos, vantagem ilícita, consistente em R\$ 1500,00 (mil e quinhentos reais), induzindo e mantendo em erro a vítima Eder Viana Martins, mediante fraude, em prejuízo desta. Apurou-se que os denunciados induziram e mantiveram a vítima em erro ao elaborarem com elas contrato de compra e venda, através da empresa MÓVEIS MAIA PRIME, em que PAULO JOSÉ figurava como sócio e RAFAEL como administrador e responsável pela loja física, sem que houvesse a possibilidade de entrega do produto, no que consistiu a fraude. Segundo consta, a vítima adquiriu um sofá com duas poltronas, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), junto ao aludido estabelecimento comercial, conforme documento de fls. 06. Decorrido o prazo de entrega, a vítima não recebeu o móvel. Procurou pelo estabelecimento e viu que ele fechou. A vítima ainda conseguiu estornar mil e quinhentos reais da parcela que havia pago via cartão de crédito, suportando,

porém, prejuízo dos outros mil e quinhentos. Ouvida a fls. 137, a vítima representou. Posteriormente, logrou-se descobrir que os denunciados agiram com dolo preordenado, visando a causar danos a terceiros, pois sabiam que não teriam condições de entregar os produtos. Não se trata de mero desacordo comercial, na medida em que os agentes não tinham a intenção de entregar os produtos - tanto é verdade que o estabelecimento e seus responsáveis não foram mais localizados e eles sequer tentaram, de qualquer forma, reparar os prejuízos causados às vítimas, torando evidenciado o dolo de obter vantagem indevida.

A acusação ofereceu a denúncia em 31/8/2020. Foi recebida em 2/9/2020 (fls. 165). Citado (fls. 237), o réu Paulo José da Silva apresentou resposta à acusação por meio de defensor público (fls. 247-251), alegando a inépcia da denúncia e ser o caso de absolvição sumária do réu.

Citado (fls. 297), o réu Rafael de Moraes Rosa apresentou resposta à acusação por meio de advogado dativo (fls. 399-403), alegando a inépcia da denúncia, a atipicidade do crime de estelionato e ser o caso de absolvição sumária do réu. Não havendo qualquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP (fls. 404), designou-se audiência de instrução.

Na audiência de instrução (às fls. 426-430), colheu-se a declaração da vítima Eder Viana Moraes. Ainda, interrogaram-se os réus Paulo José da Silva e Rafael de Moraes Rosa.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais em audiência (fls. 426-430). Postulou a condenação dos réus.

A defesa do réu Paulo José da Silva apresentou suas alegações finais por escrito às fls. 431-449. Já a defesa do réu Rafael de Moraes Rosa apresentou suas alegações finais por escrito às fls. 450-455.

Ambas as defesas postularam a absolvição dos réus.

É o relatório.

2. Fundamentação

2.1. Das preliminares

No que toca à inépcia da denúncia, sem razão. É possível compreender da leitura dos fatos descritos na denúncia que existia um estabelecimento comercial; que aludido estabelecimento vendia móveis a terceiros; que os agentes não tinham a intenção de entregar os produtos vendidos; que os agentes buscavam vantagens indevida.

Não há, pois, ao contrário do que alega a defesa, má descrição dos fatos que impeça o recebimento da denúncia ou o julgamento dos fatos.

Portanto, rejeito a alegação preliminar.

2.2 Do mérito

Diz o art. 171, do CP:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

O tipo objetivo, portanto, exige, para os fins do presente caso, a existência de um negócio jurídico de venda; a obtenção de uma vantagem ilícita; a existência de um prejuízo alheio; e que isso se dê por meio fraudulento.

A prova da materialidade é indubitosa. Está às fls. 7/8, onde consta o boletim de ocorrência; na nota de descrição dos produtos de fls. 40; nos comprovantes de fls. 41/42 (pagos R\$ 3.000,00).

No que toca à autoria e à complementação da materialidade, também está presente a prova.

A vítima Éder Viana Moraes afirmou que, no dia 19, numa sexta, olhou uma publicação do facebook que havia uma publicidade da Maia Prime Móveis; que foi até o estabelecimento no sábado, dia 20, que conversou, que havia pessoas comprando; que adquiriu o sofá e duas poltronas, no valor total de R\$ 3000,00 (metade em dinheiro e metade no débito); que falaram que em 30 dias, iam entregar; que 20 dias depois,

ninguém mais respondia; que foi até o local e estava fechado, com uma placa de aluga-se; que até hoje não receberam nada; que ninguém entrou em contato para ressarcir; que pegou um suposto telefone dos réus, mas ninguém atendia; que, depois, fez o BO; que lembra que ligou e falaram que as pessoas tinha saído porque não tinha pagado o aluguel, que durou um mês ou dois fisicamente; que começou a pesquisar no google e viu que tinha algumas coisas lá e outras pessoas teriam tomado o mesmo golpe; que o nome de uma pessoa era Rafael (a pessoa que atendeu no momento) e que tinha uma outra pessoa para entrar em contato, não lembra agora; que a compra foi em 20/8/2016, sábado à tarde; que sabe que o valor era de R\$ 3.00,00; que os outros R\$ 1.500,00 eram parcelados; que conseguiu estornar o parcelamento, mas o débito não; que, durante esse período, entrou em contato e ninguém respondeu; que, aí, foi até o lugar e viu que estava fechado com a placa de aluga; quem vendeu foi Fernando e aí ele passou o contato de Rafael; que, se não se engana, Pamela trabalhava na loja, alguém passou o contato; que o Fernando passou o contato do Rafael no 20º dia; que isso foi depois de ver que a loja estava fechada; que Fernando disse que era sócio ou proprietário; que descobriu o Paulo José jogando o nome do google.

Em seu interrogatório, o réu Paulo José da Silva alegou que os fatos são verdadeiros; que tudo começou em Sorocaba, onde trabalhava registrado com Cátia; que trabalhou dois anos registrado na Valentina Imóveis; que o Rafael começou a frequentar; que o dono dessa loja passou a loja para Rafael; que estava trabalhando lá; que Rafael pediu o nome por seis meses para regularizar empresa; que, então, foi para Carapicuíba. que falou que ia comprar a loja do pai; que, em Carapicuíba, começaram os atrasos; que teve clientes que entraram com faca, com arma; que entraram em pânico; que foi fazer um BO; que Pamela, Rafael e Osmar sumiram; que registrou queixa na delegacia de Sorocaba; que o Rafael comprou a loja entre 2015 e 2016; que pediu pra usar o nome do réu depois de um mês; que pediu para emprestar o documento; que Rafael controlava cartão, cheques, tudo; que o Rafael ofereceu mil reais de salário e o aluguel da casa que era mil reais; que assinou alguns papéis sem ler; que não foi na loja de Guarulhos; que o Rafael abriu as lojas por conta; que não conhece Fernando; que não conhece as vítimas que depuseram aqui; que depois de seis meses que começaram a atrasar; que conheceu o Rafael através do dono anterior; que ele frequentava muito a loja; que pegou amizade com ele de bom dia e boa tarde; que a loja de Guarulhos, sabe que abriu, mas não sabia que era com o nome do Paulo; que o cargo proposto não era de gerente, era de funcionário; que falava que o irmão ia sempre ficar empregado; que o réu trabalhou na loja de Sorocaba e Carapicuíba; que a família do Rafael tem um barracão de madeira próximo à Valentina móveis; que, depois, começaram a fabricar sofás; que sempre dava problema; que, às vezes, marcavam um churrasco, de almoçar fora, tinha uma amizade; que o Rafael parecia que era uma boa pessoa; que não sabe se o salário era o mesmo dos outros funcionários; que os funcionários era subordinados do Rafael; que era o réu Paulo quem morava na casa; que ia no banco tentar bloquear alguma coisa, de repente a conta estava bloqueada; que o Rafael ficou algum tempo administrando tudo por um token; que o réu foi no banco para sacar dinheiro, às vezes; que, depois do boletim, as relações foram encerradas; que a última palavra foi de Pamela e o pai falaram que deveriam ir embora; que, na data da contratação da máquina de cartão, foi até o banco; que o réu não mandou Rafael abrir loja em lugar nenhum; que estudou até a sexta série, depois começou a trabalhar; que não está acostumado a ler contrato; que nunca teve empresa; que começou a atrasar quando foi para Carapicuíba; que ficou uns dois meses trabalhando em Carapicuíba; que não se lembra do momento; que, no final desses dois meses, registrou o boletim; que, antes disso, foi a conversa com a Pamela; que morava num endereço onde estava recebendo muita ameaça; que não tinha amizade profunda com Rafael, que às vezes fazia um churrasquinho; que o Rafael pediu para abrir a empresa dizendo que ia ficar ali e ia pagar o aluguel da casa; que esses R\$ 1.000,00 era o valor do salário; que morava; que o réu Rafael foi claro que não manteria o réu no emprego se não abrisse a empresa; que o réu ia junto com o Rafael; que, por si, foi até o banco bloquear; que não lia os papéis que assinava; que não mandava nos funcionários; que negociou contratos de locação; que, em Sorocaba, alguns chegaram a receber móveis sim; que,

em Sorocaba, os móveis foram vendidos regularmente durante 6 meses.

Em seu interrogatório, o réu Rafael de Moraes Rosa alegou que vendeu um sofá para uma pessoa com uns 10 dias de abertura da loja; que todas as vendas era feitas com 30 dias úteis; que a pessoa falou que precisava receber; que disse que ia precisar esperar o prazo normal da conta; que ofereceu o dinheiro de volta e a pessoa não quis; que disse que entregaria em três dias; que a pessoa concordou; que pediu para o Marcos levar o sofá lá no dia; que o Marcos colocou o sofá e uma poltrona em cima da courier dele e entregou para a pessoa; que a pessoa começou a bater na loja; que falou "você vai ver"; que a pessoa saiu da loja e, de madrugada, entrou nas redes sociais e mandou para todo mundo que já tinha curtido que a loja estava dando golpe e ia fechar; que eram para todos ficarem espertos; que isso foi com 15 dias de loja aberta; que o pessoal se uniu, criou um grupo de WhatsApp, se reuniram em um grupo; que o fundo da loja tem uns 15 metros de altura; que arrumaram uma escada e entraram pela janela do fundo da loja e levaram todos os móveis; que levaram os móveis junto com o talão de pedidos; que não teve mais acesso às pessoas que foram vendidas; que é fabricação própria; que tiraram o telefone da porta da loja; que teve prejuízo grande; que a autoridade policial falou que os clientes estavam com a nota, eles têm razão; que explicou que não havia pedido vencido; que deixou levar tudo; que saiu de lá com 20 dias sem dever nenhum mês de aluguel; que fechou porque levaram tudo embora; que Pedro e Paulo ficaram muito estressados; que eles faziam parte da venda; que não lembra o nome da pessoa surtada; que a mulher fez comentários no Facebook da loja; que a mulher ficou estressada porque faltou uma poltrona; que não entregou a poltrona que estava faltando porque o Facebook caiu; que hackearam; que virou escuridão total; que quebraram o celular do vendedor; que o vendedor era um parente do Paulo; que o Fernando falou que a loja teria sido invadido; que não foi à loja no momento da invasão; que não encontrou o Fernando; que Fernando nunca mais procurou o réu; que ficou devendo para Fernando; que a empresa estava em nome do Paulo porque tinha uma parceria com ele, que ficava responsável pela parte de venda; que o réu Rafael administrava o negócio e o réu Paulo tinha um fixo e ajudava a vender com comissão; que a sociedade era pro labore; que o réu Paulo não decidia nada; que o réu só vendia; que a sociedade começou no ano da loja, quando abriu a empresa dele; que o réu Rafael não estava com o nome na empresa, porque não conseguia abrir no nome; que dividiam as responsabilidades; que o réu Paulo não deu procuração; que só ele mexia com a empresa dele e com o nome dele; que o réu Rafael tinha um token das contas; que não tinham crédito em banco; que o Paulo andou passando uns cheques e não deu baixa; que não ficaram devendo nada em nenhuma baixa; que conseguia movimentar a conta de casa, de um banco; que não havia cartão de crédito; que a máquina estava em nome do Paulo; que Paulo sabia da loja porque o vendedor era parente dele, o Fernando; que o Paulo tinha conhecimento; que acha que Paulo não foi na loja; que tinha mais uma menina; que, quando invadiram, o funcionário estava lá; que nenhuma vítima apareceu; que só falou ontem que conseguiu falar com a advogada dativa; que as pessoas também invadiram nas outras lojas; que a loja coligava o mesmo anúncio; que lá, também, a autoridade também se recusou a fazer boletim de ocorrência; que tem uma empresa familiar que trabalha no segmento de móveis, que na época fabricava móveis há dois anos; que o pai fabricava e passou para o réu Rafael; que a fábrica, sob a administração do pai, ficou uns seis meses e depois o réu ficou mais um ano e meio; que, durante esse período, houve venda de mais de mil sofás e três mil poltronas; que a parceria com o réu Paulo durou mais ou menos um ano; que os problemas foram nessa vertente; que o pessoa andou ligando ameaçando e como o réu Paulo tinha acesso à conta, o réu Paulo preferiu sumir; que era o réu Rafael que conhecia a produção dos móveis e determinava a abertura de lojas; que nunca respondeu processo criminal e nunca foi preso; que o réu Rafael vende tecido até hoje; que o réu Paulo era um funcionário de um parceiro que o réu Rafael teve também; que pegou a loja e o réu Paulo veio junto no pacote; que não tinham proximidade fora essa; que o réu Paulo cedeu o nome para abrirem a loja juntos por vontade de ter o negócio próprio; que Paulo tinha ciência das lojas que eram abertas em nome dele; que a loja de Guarulhos ficou aberta menos de 20 dias; que o réu não atuou presencialmente; que atuou presencialmente nas demais lojas; que

havia a intenção de fazer a entrega dos móveis que foram vendidos porque o réu estava com um monte de móveis parados na fábrica; que tentou entregar os móveis, colocou um papel mas arrancaram; que o réu Rafael conseguiu trabalhar mais uns três meses, mas já tinha perdido o gosto e voltou a fazer representação na modalidade de tecido; que Paulo quem abriu a conta

É certo, portanto, que o delito ocorreu e foi praticado pelo réus. Ambos os réus participaram das diversas etapas do iter criminis. Seja como gerente de vendas (Paulo), indicando vendedores, seja como administrador do negócio (Rafael).

Em que pese as alegações da defesa de Rafael na justificativa do fechamento do estabelecimento em Guarulhos (furto), nada foi comprovado. Sequer foi lavrado boletim de ocorrência (negativa da autoridade policial de realizar o atendimento) ou arroladas testemunhas para comprovar tais fatos alegados; é fantasiosa a versão de que teria acontecido exatamente a mesma negativa de autoridade policial em três cidades diferentes (Sorocaba, Carapicuíba e Guarulhos). Ademais, não é crível que nunca tenha procurado o funcionário Fernando para entender a situação dos clientes. Por fim, o réu Rafael nunca procurou as vítimas a fim de ressarcí-las dos prejuízos. Também é importante ressaltar que não juntou documentos mostrando que tinha estoque das mercadorias que comercializava. Enfim, não há provas do alegado em sua defesa.

Ainda, estão presentes todos os elementos do tipo objetivo. Isso porque a vítima sofreu um prejuízo (R\$ 1.500,00, já que os outros R\$ 1.500,00 foram estornados) e os réus obtiveram vantagem financeira para si (R\$ 1.500,00); e essa vantagem em prejuízo da vítima foi obtida mediante meio fraudulento, já que os réus não pretendiam entregar as mercadorias adquiridas pela vítima.

O crime se consumou porque é de mera conduta.

Quanto ao réu Rafael de Moraes Rosa

Houve dolo. Isso porque o ato foi praticado com consciência e vontade de agir.

Presente, portanto, tipicidade subjetiva.

Houve violação do bem jurídico protegido pela norma, qual seja o patrimônio da vítima, que nunca recebeu o bem (sofá e poltronas). Presente, pois, a tipicidade material.

Presentes a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento realizado pelo réu. Isso se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes desses elementos do conceito analítico de crime. É, portanto, imperativa a condenação.

Enfim, comprovada a materialidade e autoria do fato; sendo típica a conduta descrita na denúncia e provada nos autos, capitulada no art. 171, § 2º, I, do Código Penal; e não militando em favor dos réus qualquer circunstância que exclua o crime ou o isente de pena, imperativa a condenação.

Não há atenuantes.

Quanto às agravantes, o réu se utilizou de recurso que dificulta a defesa da vítima, já que tentou usar o nome do corréu e ainda deixou só o vendedor falando com as vítimas. Aplica-se, pois, a agravante do art. 61, II, C, do CP.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto ao réu Paulo José da Silva.

Já quanto a tal réu, não é possível afirmar que houve dolo. A instrução deixou claro que Paulo praticou o crime de forma culposa, agindo de forma irresponsável. O fato de emprestar o nome denota terrível irresponsabilidade. Soma-se a isso o depoimento da vítima no sentido de nunca ter visto a pessoa de Paulo José da Silva, não havendo qualquer menção a conversas com a pessoa do réu. Ou seja, usou-se seu nome mas o réu Paulo não estava presente no local, não dirigiu a operação, não sabia da fraude. Por todos os ângulos que se veja, o fato é culposos (viola um dever objetivo de cuidado) e não doloso (querer prejudicar compradores e enriquecer com isso).

Ademais, como é cediço, o dolo de fraude é o elemento que diferencia o estelionato de um mero ilícito civil. Porquanto, para que se verifique o crime de estelionato, é imprescindível que haja dolo específico do agente, consistente na vontade livre e consciente de enganar alguém, por qualquer meio fraudulento, para obter vantagem

indevida, em prejuízo de outrem.

É possível, ainda, cogitar dolo eventual. Todavia, não há prova suficiente para isso. Há alguns poucos indícios, mas, na interpretação da prova, in dubio pro reo. Logo, não pode a conduta narrada na denúncia em relação ao réu Paulo José da Silva ser comparada com aquela fraude perpetrada pelo réu Rafael de Moraes Rosa de maneira meticulosamente pensada, na qual aflora o viés penal dada a sua maior gravidade.

É o caso, pois, de absolvição de Paulo José da Silva por ausência de dolo, na forma do art. 386, III, do CPP.

3 Dosimetria da pena (Rafael de Moraes Rosa)

Nos termos do art. 68 do CP, passo a fixar a pena do réu para o crime cometido. Anoto, desde já, para que não haja dúvida, que, buscando critério razoável para o uso da discricionariedade judicial, que o cálculo da pena base quando houver reconhecimento de circunstâncias será feito com base no critério, em regra, de um oitavo da diferença entre a pena mínima e o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima.

Diz-se “em regra” porque, nos casos em que a circunstância for mais ou menos importante, será sopesada de outra forma, mediante justificativa específica.

Usa-se um oitavo porque esse é o número de circunstâncias a se analisar.

A base de cálculo é o termo médio entre a pena mínima e o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima porque: a) é necessário respeitar o intervalo fixado pelo Poder Legislativo no uso de sua competência; e, b) ainda será necessário dosar a pena na segunda fase, quando ela está limitada a um teto, de maneira que não se pode considerar todo o intervalo como passível de preenchimento por meio das circunstâncias na primeira fase.

O grau de reprovabilidade da conduta é agravado, pois inúmeras pessoas dispenderam um recurso obtido com muito custo para comprar aquele bem que é necessário. A situação é mais grave que a mera fraude contra uma pessoa e sobre um bem qualquer. Presente, pois, a circunstância da culpabilidade. Quanto aos antecedentes, não há. Não há elementos hábeis para avaliar sua conduta social e sua personalidade, que depende de laudo específico para tanto. Quanto aos motivos, agiu pelo desejo de enriquecimento, o que já é valorado pelo tipo. As circunstâncias do crime não militam em desfavor do réu. As consequências do delito, estão presentes, já que a vítima ainda suporta o prejuízo de R\$ 1.5000,00, além de ter prejudicado diversas pessoas. Não há que se falar em vitimologia neste caso.

Assim, entendendo como suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime sob julgamento, diante das circunstâncias judiciais, sendo duas desfavoráveis ao acusado, fixo inicialmente a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão e 52 dias-multa.

Não há atenuantes.

Há agravantes a sopesar, visto que o réu se utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que presente a agravante do art. 61, II, C, do CP.

Em razão disso, fixo a pena intermediária em 1 ano e 9 meses de reclusão e 60 dias-multa

Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena final do art. 171, do CP para o réu em 1 ano e 9 meses de reclusão e 60 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa, nos termos do art. 49, § 1º, do CP em 1/2 do salário-mínimo de 2016 (ano em que ocorreu o fato criminoso), tendo em vista o réu disse ser empresário; a sua família também se do ramo empresarial; e, o réu possuir ensino superior completo.

Não houve prisão preventiva de, de maneira que não é o caso de se promover a detração, na forma do art. 42 do CP.

Estabeleço como regime inicial para o cumprimento da pena o regime aberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, tendo em vista que a pena é inferior a 4 anos, Rafael de Moraes Rosa não é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Considerando a natureza do delito, a quantidade da pena e as circunstâncias judiciais, substituto a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de

direito (art. 44, § 2º, in fine, do CP), optando pela prestação de serviços à comunidade, pelo período da condenação, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação (arts. 43, IV, e 46, § 3º do CP). As entidades beneficiadas com a prestação de serviços serão designadas oportunamente. Deixo de promover a suspensão condicional da pena, visto que cabível a substituição (art. 77, III, CP).

4. Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da denúncia para:

a) condenar o réu Rafael de Moraes Rosa nas sanções do art. 171, caput, do CP, com pena final de 1 ano e 9 meses de reclusão, no regime aberto (a qual se substitui por uma pena restritiva de direitos, qual seja a prestação de serviços à comunidade, pelo período da condenação, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação) e 60 dias-multa (com o valor de 1/2 do salário-mínimo);

b) absolver o réu Paulo José da Silva do fato criminoso imputado (art. 171, caput, do CP), o que faço com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.

Não há bens apreendidos para deliberar.

Ainda, condeno o réu Rafael de Moraes Rosa ao pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP).

De outro modo, diante da absolvição do réu Paulo José da Silva, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Deixo de realizar o arbitramento dos honorários advocatícios, já que se trata de procuradores constituídos.

O réu Rafael de Moraes Rosa respondeu ao processo em liberdade e não sobrevieram novos fatos ou elementos que pudessem, na forma do art. 316 do CPP, modificar esta situação. Permanecerá, então, em liberdade, até o trânsito em julgado ou pronunciamento em sentido diverso, se motivo para tanto houver.

Deixo de condenar o réu em ressarcir a vítima, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando que não houve pedido do Ministério Público ou da vítima nesse sentido.

Comunique-se à vítima a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º, do CPP.

Após o trânsito em julgado da sentença:

a) Caso exista pena de multa, providencie o Cartório, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo - Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);

b) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral;

c) Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

d) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

e) Ofícios de praxe.

Cumpra-se, no mais, o que dispõe as Normas de Serviço Corregedoria da Justiça do Estado de São Paulo.

Int.-se o Ministério Público, os réus e suas defesas.

P., r. e i..

Guarulhos, 25 de novembro de 2022.

Pablo Rodrigo Palaro de Camargo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA